VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA

PROC. 0800601-82.2022.8.10.0022

Autor: ELIDIANA SANTOS DE ALMEIDA

Advogado:

Réu: MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA e outros

Advogado:

Classe processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

DECISÃO

A DEFENSORIA PÚBLICA ingressou com AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face do MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA e o ESTADO DO MARANHÃO, em favor de ELIDIANA SANTOS DE ALMEIDA.

Relata a inicial que: "A requerente apresenta quadro de estenose aórtica grave que causa a piora da função cardíaca. Assim, com a finalidade de tratar tal problemática, bem como de evitar a evolução do seu quadro, a requerente, necessita, com urgência, do medicamento **Xarelto 20 mg e Atenolol 50mg** de uso contínuo., em razão do alto custo do referido medicamento, o requerente procurou a Defensoria Pública e informou que não reúne condições para arcar com as despesas para a compra do referido medicamento"

Desse modo, a Defensoria Pública propôs a presente ação para que os entes requeridos forneçam o medicamento **Xarelto 20 mg e Atenolol 50mg** , além de consultas, exames, materiais e ajuda de custo pelo programa TFD.

Determinada a oitiva dos entes públicos e manifestação do NATJUS, conforme recomendação do CNJ (60508538).

O Estado do Maranhão apresentou contestação aduzindo que o medicamento vindicado pelo autor não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.

O NATJUS exarou conclusão "não favorável", conforme Nota Técnica acostada aos autos (ID 61111690).

É o que basta relatar. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO.

O instrumento de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto espécie das chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e art. 4º, do CPC/2015) e deve se dar em um juízo de cognição sumária, superficial, da matéria objeto dos autos, como forma de conferir à parte litigante um meio, ainda que provisório, de satisfação do seu interesse, evitando o verdadeiro esvaziamento da eficácia de eventual tutela definitiva em razão do decurso do tempo.

Para os fins, portanto, do art. 300, do Código de Processo Civil, exige-se a observância de certos requisitos, sem os quais não se faz possível a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, em caráter antecedente ou incidente, a saber:

> *"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.*
>
> *§1.º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.*
>
> *§2.º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.*
>
> *§3.º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."*

Exige, assim, a lei processual, daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados.

Segundo o doutrinador Fredie Didier Jr., o fumus boni iuris consiste na probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito ou acautelado, devendo o magistrado avaliar se há elementos que evidenciem a plausibilidade em torno da narrativa fática trazida pelo autor, isto é, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

A princípio, o pedido de tutela de urgência é improcedente, em razão da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, conforme art. 300, caput, do CPC.

Realmente, a petição inicial nas demandas de saúde deve estar instruída com todos os documentos relacionados com o diagnóstico e tratamento do paciente, devidamente atualizados, tais como: doença, exames essenciais, medicamento ou tratamento prescrito, dosagem, contraindicação, princípio ativo, duração do tratamento, prévio uso dos programas de saúde suplementar, indicação de medicamentos genéricos, entre outros, conforme recomendação oriunda do Enunciado n. 32 da Jornada de Direito da Saúde.

A parte autora deixou de apresentar referidos elementos, indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência.

No entanto, para melhorar a análise do pleito contido na exordial, foi proferido despacho ID 60508538, querendo-se a manifestação do NATJUS, nos termos da normatização do CNJ, com relação à eletividade do medicamento requerido, cuja conclusão, transcrevo:

"CONSIDERANDO o diagnóstico de estenose de prótese aórtica biológica com shunt aorto-ventrícular, conforme laudo médico acostado. CONSIDERANDO a ausência de evidências de fibrilação atrial, trombo atrial ou outras indicações inequívocas de uso de anticoagulante. CONSIDERANDO que a programação de colocação de válvula metálica pressupõe uso futuro de varfarina como anticoagulante de escolha, medicamento disponível no SUS. CONSIDERANDO que atenolol é uma medicação padronizada, amplamente disponível e presente em RENAME E REMUME nacionalmente. CONCLUI-SE que não há elementos técnicos para suportar a indicação das medicações solicitadas em regime de urgência."

Desse modo, considerando-se a manifestação do NATJUS esclarecendo que existem outros medicamentos aptos para o tratamento do diagnóstico apresentado pela parte autora, não se afigura razoável compelir o Estado para que custeie o medicamento vindicado tendo em vista que não há elementos comprobatórios que certifiquem tal necessidade, o que levou a elaboração da Nota Técnica supramencionada, tendo a conclusão sido apresentada de modo desfavorável à concessão do remédio pleiteado na exordial.

Ademais torna-se importante frisar que o NAT-Jus são núcleos vinculados aos tribunais, projetados pelo Conselho Nacional de Justiça e consistem em Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário que "[...] fornecem às varas e câmaras do Tribunal notas e respostas técnicas com fundamentos científicos que auxiliam na análise de pedidos que envolvem procedimentos médicos e fornecimento de medicamentos."

No mais, deve-se mencionar que a referida nota técnica foi publicada 10/02/2022, de forma que o conteúdo nela exposto está em consonância com o mais atual conhecimento científico, não havendo elementos que maculem sua credibilidade. Assim, analisando-se a conclusão apresentada no que se refere ao medicamento pleiteado na exordial, bem como sua ausência de comprovação de elementos técnicos suficientes no que se refere à indicação dos medicamentos para tratamento de autora, não há como compelir ao ente público seu custeio.

Friso que, para melhor interpretação, embora seja dever do Estado a proteção integral da saúde, não está ele obrigado ao custeio de todo e qualquer tratamento médico executado, sobretudo à sua revelia, sob pena de violação dos princípios constitucionais que norteiam os serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde, quais sejam, a integralidade e universalidade (arts. 196 e 198, II, da CF).

Presente este quadro, **INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, de acordo com a manifestação do NATJUS**.

Defiro o pedido de justiça gratuita, tendo em vista estarem satisfeitos os requisitos do art. 99 do CPC.

Na forma do artigo 334 § 4º, II do CPC, deixo de designar audiência de conciliação, pois inadequada, em princípio, aos processos em que for parte a Fazenda Pública. A esta somente é permitida autocomposição quando houver norma legal autorizadora.

Em que pese o Estado do Maranhão já ter apresentado contestação, CITE-SE o MUNICÍPIO DE AÇAILÃNDIA, por meio do respectivo órgão de representação judicial, para, nos termos do art. 335 do CPC, ofereça contestação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 caput c/c art. 335, caput, ambos do CPC), cujo termo inicial será a data prevista no art. 231, de acordo com o modo como for feita a citação (CPC, artigo 335, III).

Caso invocada, na contestação, alguma das matérias elencadas no art. 337, conforme preceitua o art. 351, bem como as matérias do art. 350, todos dispositivos do CPC, intime-se a parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, para apresentar

réplica no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, vista ao Ministério Público pelo prazo de 10 (dez) dias.

Publique-se, nos moldes do art. 205, § 3º, do CPC.

Esta decisão servirá como mandado de intimação, para fins de cumprimento por oficial de justiça, atendendo aos dispositivos do CPC para intimação válida.

Açailândia/MA, data do sistema.

José Pereira Lima Filho

Juiz de Direito Titular da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Açailândia

Assinado eletronicamente por: JOSE PEREIRA LIMA FILHO 22022118143684600000057452862
21/02/2022 18:14:36
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 61375229

IMPRIMIR GERAR PDF